

מסורת הש"ס

(א) וַיֵּל אֹמְרוּ מִי יֵלֶךְ, (ב) חֲגִיגָה ג: יִדִּים פִּיֹּד מִיֵּג, (ג) חֲגִיגָה ג: ד: בִּיק לֹא: מִדָּה וו: (ד) כִּסִּיֹּא: שְׁשֶׁת־מִמֶּנּוּ, (ו) לִפְתָּ כִסִּיֹּא, (ז) לִיֵּל שְׁמִלְחָאוֹ. יַעֲבֹדְךָ,

»

תורה אור השלם

- גער ידית' גם זקנתי וְלֹא רֵאִיתִי צִדִּיק נִצָּעֵב וְיָרְעוּ מִבֶּקֶשׁ לָחֶם: תהלים לו כה

»

גליון הש"ס

גב' בני צרות אני מעיד לבב. עיין לקמן דף פא ע"א דמ"ה למא' ודף נב ע"א דמ"ה אלב' כחמים: שם ואחריו בי ר"ע. עיין כחצות דף קה ע"א דמ"ה דחשיב ליה:

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דוסא התינו שמעמס הדי"ר ומיבת אומרים נמחק: (ב) ר"ה בכור וכו' ועומד על שמועתו ועושה: (ג) תוה' ד"ה עמון וכו' דמזמיה פה מנרים וצבל יצ"פ עמון ומואב מדמה לתנאים לבגל טרפון שאמר מעשר עני ור"א בן עזרי' פליג ומזמיה עמון ומואל לבגל ומשמע דכי היכי דמנרים וצבל לא קדשוש מעולם אף עמון ומואל המזמיה לו: לא קדשוש מעולם: (ד) באי"ד הניחו מולקדש אף מאי"י בשביל:

»

תוספות ישינים

בני צרות מעידי לבס לפי שהם אף לב"ש בני יימיה לשוק ובערים הם. ומימה עדיין הוא מכניס ראשו בן הרים גדולים לבד המנוגה שאמר (לקמן פא.) שומרת יבם שומרת אסורה ליבמה וגם לכהונה נפסלה כדמשמע לקמן פרק הערל (סג) וא"כ מזמיה נמי הי הולד פגום וצ"ש מק"י דלמנא וליכל למפקח מה לאמנה שכן היא עומת מתחלת דהא שיה מתחללת נמי לבד המנוגה וי"ל דטויה דהכל לא תחת כרב המנוגה ולכ"י המנוגה לא אמרי' תרמי בני מיניה דלא תקשי לן קא בני מיניה צרות וקא פשיט ליה בני צרות דודאי מחירויא דבני צרות טבל לפשוט דין דצרות דיוון שהוא אומר א"כ (אמא') [וממילא] מיצא רחיה שאין חלכה כלל כב"ש דלכ"ש הולדות פגומים ולא יוכלו לשמש אליבא דרב המנוגה דלאמר שומרת יבם שומרת אסורה ליבמה אחת השואה עומה לשוק א"כ לדברי רב המנוגה בני זויה הם. וא"כ מדפשט מבני צרות דכשרים הם ועממו ע"ג המנחם לרבות לעמם ייח' מותרות ונחש [לשוקן] וללא כב"ש דלכ"ש הולד פגום: בבב' שטן פ"ה ק' שמו. י"מ שזה שם עירו ור"ל יש לו לח בכור שטן כדאמר התם רב אקלג לבור שטן:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

בני צרות. דב"ה דקא צעימו אי הם פגומים: מעיד אני לכם. שהם כהנים גדולים: **בימי ר' דוסא הוטרסה**. אחיו של ר' דוסא שה' מתלמידי ב"ש המירה כדמיי לקמן ועשו על פיו ונהגו כן: **שחסם גדול היה**. וסבורים כחמים שהוא המירה: קמו. יהושע לר' דוסא אמור לתלמידך אחר וישב: **דוסא**. התיירו שמעתם

(א) אומרים: או בן הרכינס. צלא דוסא: **ספס שמענו**. בן הרכינס סתם ושמו לא הוזכר: **בכור שטן הוא**. חריף ועומד על (ב) שמועה ועושה מעשה ואינו צד משמועתו לעשות כרצים: **עמון ומואב**. ישראלים הדרים בצלחן עמון ומואב שביבש משה מסיוחן ונתקדשו בקדושת א"י ועכשיו צבית שני צטלה קדושתה חורעין בשביעית ומקנו להן מעשר ראשון ומעשר עני בשביעית כדמפרש לקמן מפני פרנסת עניים שנא"י שאין להם מה לאכול בשביעית לפי שצטל לקט שכחה ופיאה והולכים שם ונוטלים לקט שכחה ופיאה ומעשר עני: **ומקנלים גרים מן הקרדוויין נו'**. ולא אמרין ממורים הן מבנות ישראל שצאו עליהן עובדי כוכבים דאיכא רבנן דפסלי: **פגע צו**. יונתן דר"ע: **וקדושה ראשונה**. דבימי יהושע קדשה לשעתה ולא לעמיד הלכך זורעים בהן בשביעית שיסמכו עליהן עניים לשכור עצמן לחרוש ולקצור ועוד ליטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני: **אין מקנלנין גרים**. מפרש לקמן [ע"כ]

שמתורים הן מישראל שנטמעו שם: **הכתמים**. שנמאלו בצגדים הנכאים מרקס: **טוורים**. לפי שלא גזרו על כתמי עובדי כוכבים: **שהם גרים**. והם מטמא' וטועים. שהמירוס דתם וגזרו על כתמיהם שאף על פי שחטאו שהמירו' ישראלים הם: **מצין בעובדי כוכבים**. שאין ישראל דרים שם: ואפי'

בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת אבל מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים צרת הבת אסורה ^עעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדוויין ומן התרמודים תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד כשיצאו יצאו בשלשה פתחים פגע בו בר"ע אקשי ליה ואוקמיה אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשרך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ^אדאמר מר א'הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל יקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא י'הניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדוויים והתרמודים איני והא תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרדוויים אמר רב אשי קרתויים אתמר כדאמרי אינשי קרתויים פסולים ואיכא דאמרי תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרתויים מאי לאו היינו קרתויים היינו קרדוויים אמר רב אשי לא קרתויי לחוד וקרדויי לחוד כדאמרי אינשי קרתויי פסילי רבי יוחנן וסביא דאמרי תרווייהו אין מקבלים גרים מן התרמודים ומי אמר ר' יוחנן הכי והתנן ^זיכל הכתמים הבאים מן הרקם טוורים ורבי יהודה מטמא מפני שהם גרים וטועים מבין העובדי כוכבים טוורים והוינן בה קפסיק

ומואב מעשר עני ולא מעשר שני והא דשזק הכל וצחגיגה טעמא דקאמר ר"ט צדקא צמכת מנה מזרים שהיא קרובה מעשר עני כדי שיסמכו עליה עניים אף עמון ומואב כו' משום דליחא ליה להש"ס דמשכחת טעמא דאף בא"י הניחו מלקדש צבציל עניים וכ"ש עמון ומואב שהן ח"ל: **כל הכתמים הבאים מרקם טוורים**. אע"ג דזרקס נמי הוו ישראל כדתנן צרים גיטין (דף ג. וסס) אף המציא מן הרקס ומן החגר מ"מ כתמים הנאים מרקס טוורים דלאו דישראלים נינהו דישראל מזניעים כתמיהם ועובדי כוכבים הדרים שם עובדי כוכבים גמורים ולא ישראל מומרים:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

בני צרות אני מעיד לבב.

בני צרות אני מעיד לבב. דכשרים אף לב"ש וא"ת לשמואל דמספקא ליה צהאשה רבה (לקמן נב: וסס) אי קידושין תופסין ביצמ' לשוק א"כ פשיטא דכשירה דמיד שקדשה פקעה לה זיקה כדאמר' בשומרת יבם שקדש אחותה שקידושיה מפקיעין הייצוס וי"ל דלא דמי דהתם אין שום תקנה לעשות שתשיבס שאין להמיט אחותה אבל היצמה שנתקדשה לשוק אפשר לתקן ע"י גירושין שתשיבס הלכך לא פקע זיקה ועוד אמר רבי יצחק דלא תהיה אשת המת לאיש זר משמע דאפילו ע"י היה דהיינו קידושין לא תהיה לאיש זר דלהכי אפקיה בלשון הויה: **יצאו בג' פתחים**. שלא ימנאס כולם יחד ויקפחם בהלכות

ויטטרכו לקבוע הלכה כמותו א"נ יאלו בג' פתחים כדי א שימאלו וישמעו תשובתו: **עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית**. פי' בקונטרס ישראלים הדרים בצלחן עמון ומואב שביבש משה מסיוחן ונתקדשו בקדושת הארץ ועכשיו צבית שני צטלה קדושתה וקשה לר"מ דאמר צפ' מקוס שנהגו (פסחים נב: וסס) ג' ארצות לביעור יהודה ועצר הירדן וגליל ועצר הירדן היא ארץ סיחון ועוג אלמא שקדושה עולי צבל ואומר ר"ת דהתם בצלחן סיחון ועוג שלא היתה של עמון ומואב אצל ארץ סיחון שביבש מעמון ומואב לא קדשו עולי צבל כדמשמע הכא ועוד אמר ר"ת דמנינו למימר דהכל בצלחן עמון ומואב שלא כיבש סיחון מעולם שלא קדשוהו אפילו עולי מצרים וכן משמע צמס' ידים (פ"ד משנה א) דמדמה לה מזרים וצבל (א) והי"פ הכא דאמר מר הרבה כרכים קדשו עולי מזרים ועולי צבל לא קדשו והניחום כדי שיסמכו עליהם עניים אלמא חששו לתקנת עניים אע"ג דמא"י היו נמנעו מלקדש כל שכן צעמון ומואב שלא נתקדש מעולם שראוי לתקן מעשר עני בשביעית ולא מעשר שני דצמס' ידים איכא מ"ד מעשר שני בשביעית וכן יש לפרש צמס' חגיגה (ד' ג. וסס) דקאמר נמי ר"א התם עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ומפרש מה טעם הרבה כרכים כו' ולא צני למימר דעמון ומואב הוא מכרכים שכבשו עולי מזרים ותדע דהא לר"א מספקא ליה צפ"ק דמגילה (דף י.) וצפ"צ דשצועות (טו.) וסס) אי סבר קדושה ראשונה קדשה לעמיד לצא או לא ור' יהושע ס"ל דקדשה לעמיד לצא צמגילה וצצצועות ואפ"ה אית ליה צמס' ידים צעמון ומואב כר"א אללא על כרחך הא דקאמר התם מה טעם לא מדברי ר"א הוא ודברי ר"א הם צמס' ידים ולא קמי לה התם אללא הש"ס הוא שמפר' כן דלמ"ד לא קדשה הניחו (י) לקדש אף מא"י צבציל עניים ולכך אין חימה אס גזרו על עמון

ומואב מעשר עני ולא מעשר שני והא דשזק הכל וצחגיגה טעמא דקאמר ר"ט צדקא צמכת מנה מזרים שהיא קרובה מעשר עני כדי שיסמכו עליה עניים אף עמון ומואב כו' משום דליחא ליה להש"ס דמשכחת טעמא דאף בא"י הניחו מלקדש צבציל עניים וכ"ש עמון ומואב שהן ח"ל: **כל הכתמים הבאים מרקם טוורים**. אע"ג דזרקס נמי הוו ישראל כדתנן צרים גיטין (דף ג. וסס) אף המציא מן הרקס ומן החגר מ"מ כתמים הנאים מרקס טוורים דלאו דישראלים נינהו דישראל מזניעים כתמיהם ועובדי כוכבים גמורים ולא ישראל מומרים:

^{רבי}

^{מומר} (סס) או: וטועים, שאין מזניעין את כתמיהם (נדו וזו).

טז.

עין משפט
נר מצוה

סא א מ"י פ"א מהל' תרומות הל' ה ופ"ד מהל' שמיטה ויובל הל' כו:

סב ב מ"י פ"א מהל' תרומות הלכה ה ופ"ו מהלכות בית הבמורה הלכה טו:

סג ג מ"י פ"א מהל' תרומות הלכה ה:

סד ד מ"י פ"ד מהל' טמא' משכב ומושב הלכה י:

»

מוסף רש"י

עמון ומואב. ישראל הדרין בעבר הירדן מנה שכבשו מסיוחן ועוג ארץ עמון ומואב, מעשרין. מעשר, מעשר עני בשביעית. כדאמרין לקמן שלא קדושה עולי גולה בקדושה הארץ (חגיגה ג.) הרבה כרכים כבשו עולי מצרים. וקדושו בקדושת הארץ, ולא כבשוהו עולי בבל. לקדשם צבירה, ולכן לא כבשו דקסברי הואל וסומרו הוטרס, קדושה ראשונה צטלה, כדי קדשה יהושע לשעתה קדשה ולא לעמיד בלא, כשיגלו בימי נבוכדנצר, ולא רצו להחריב קדושתה כדי שיהא מותר לחרוש ולחרוש שם בשביעית שאין טוהגם בחוצה לארץ ומזמיה עליהן עניים ליטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני, ואחון שקדשו הן לא צטלו בחורון עני כדאמרין בהערל (צג.) והצחק ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו ונקבלת שניה ירושה, אלבא ירושה לשאת אין להם, שבעלה ירושה ראשונה ונקבלת שניה ירושה, אלבא ירושה לשאת אין להם, עמון ומואב הניחו מלקדש כל כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית בלקט שכחה ופיאה ומעשר עני, לכן תקנו להן שיהו מעשרין מעשר עני, וביצרות הכתמים היה להטיל עליהן אחיה מעשר שירלו לפי שאין חייבין מן התורה (חגיגה ג.) כל הכתמים הבאים מן הרקם טוורים. עיר טוורה נכרים היא ודם נכרים טוור מלחוימא, דכתבי ויקרא (כ' דבר אל בני ישראל אשה כי חוריע וילדה, בת ישראל מטמאה בלדיה ונכדה ולא נכחת, ואע"ג דרבנן גזרו עליהם שיהא כיוין, על כתמיהן לא גזרו, דהא כתמין דישראל גופייהו מדרבנן נינהו, דמדאורייתא דם יהיה וזה צבצרה כתמי, שתרואה מנוסה ולא שתמלאהו כנגדה, ואפילו ראתה מנוסה אמרין צמס' נדה (ד.) שלא גזרו על דם נכרים טומאה אלא בעירו, לת דתקן דם הנכחית צ"ש כיוקא אומרים וצ"ה אומרים יבם (ב"ק לח.) מפני שהם גרים וטועים. רובן גרים דמן מטמא וישראל הם אללא שהם טועין וטועין בחוקות הנכרים והרי הן ישראל

^{מומר} (סס) או: וטועים, שאין מזניעין את כתמיהם (נדו וזו).